

PROGANADO — GUIA LEGAL, FINANCIERA Y DE STARTUP

MANUAL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO, BLINDAJE LEGAL Y CONSTITUCION (PARA CAMILA)

1. Mision de Camila: Direccion Administrativa, Financiera y Legal

Camila, tu rol en el equipo es fundamental: **garantizar que ProGanado cumpla con todas las leyes colombianas**, disenar la liquidacion real de leche con Colanta y estructurar la hoja de ruta para convertir este proyecto integrador en una **Startup legal constituida a \$0 costo inicial**.

2. Marco Regulatorio Agropecuario Obligatorio en Colombia (Cero Puntos Ciegos)

El software maneja ganado real y leche de consumo humano. Debes investigar y documentar estas 4 normativas oficiales:

Entidad / Ley	Norma Oficial	Impacto Directo en ProGanado que debes investigar
ICA (Sanidad)	Resolucion ICA 067449 de 2020 (Buenas Practicas Ganaderas - BPG)	Exige registro estricto de medicamentos, control de tiempos de retiro (cinta roja en leche y carne) y trazabilidad individual de tratamientos.
ICA (Movilizacion)	Resolucion ICA 001716 de 2021 (Guia Sanitaria GSMI)	Regula la expedicion de Guias Sanitarias de Movilizacion Interna (GSMI) para traslado de terneros y ganado a ferias comerciales.
MinAgricultura (Leche)	Resolucion 017 de 2012 / Res. 018 (Sistema de Pago de Leche)	Define la formula legal de liquidacion al ganadero: Precio Base + Bonificacion por Grasa/Proteina + Calidad Higienica (UFC) - Flete.
FEDEGAN (Fondo Nacional)	Ley 89 de 1993 / Decreto 1071 (Cuota Fomento Ganadero)	Establece la retencion obligatoria del 0.75% sobre el valor del litro de leche para el Fondo Nacional del Ganado (FNG).

3. La Formula Financiera de Liquidacion de Leche (Colanta):

Colanta paga por quincenas segun analisis de laboratorio. Tu formula a modelar es:

Valor a Pagar = (Litros Quincena * Precio Base Ajustado por Grasa/Proteina/UFC) - Retencion FNG (0.75%) - Flete Carrotanque.

4. Blindaje Legal Tecnologico: Proteccion de Datos y Software SaaS

ProGanado almacena datos privados de fincas, produccion y propietarios. Debes estructurar estos 4 contratos y politicas:

Pilar Legal	Fundamento Juridico	Documento que Camila debe Redactar / Organizar
1. Habeas Data	Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 (Proteccion Datos Personales)	Politica de Tratamiento de Datos: Autorizacion expresa de la Duena y Mayordomo para guardar telefonos, ubicaciones y cedulas.
2. Propiedad Intelectual	Ley 23 de 1982 / Decision Andina 351 (Derechos de Autor DNDA)	Registro de Soporte Logico: Registro de la base de datos SQL y codigo fuente ante la DNDA a nombre del equipo fundador.
3. Terminos de Servicio	Codigo de Comercio Art. 864+ (Contrato de Licenciamiento Saas)	Terminos y Condiciones (T&C): Clausula de suscripcion mensual (\$50k-\$120k COP), disponibilidad 99% y respaldo de datos.
4. Deslinde Zootechnico	Clausula de Exoneracion de Responsabilidad	Clausula de Asesoramiento: ProGanado es una herramienta de apoyo; las decisiones medicas finales son del Veterinario colegiado.

5. Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgacion (NDA Ganadero):

Garantizar a la duena de la finca que sus litros de leche, compras de concentrado y precios de venta de terneros nunca seran compartidos con competidores ni terceros.

6. Hoja de Ruta: De Proyecto CESDE a Startup Formal (\$0 Costo Inicial)

Camila, así se estructura legalmente una empresa tecnologica en Colombia sin gastar un solo peso en la fase inicial:

Fase de Madurez	Accion Legal Requerida	Costo y Procedimiento Oficial en Colombia
Fase 0: Validacion (Actual / CESDE)	Acuerdo de Cofundadores (Vesting): Contrato privado entre los 5 socios (Jeiser, Sebastian, Camila, Emilio, Hernan) que fija porcentajes de participacion segun entregables.	\$0 COP. Documento privado firmado entre los miembros del equipo. Establece reglas claras de propiedad del codigo.
Fase 1: Constitucion (Al tener 3 clientes)	Creacion de S.A.S. (Ley 1258 de 2008): Registro por documento privado ante la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia via Ventanilla Unica VUE.	\$0 COP (Matricula Gratuita): Beneficio de la Ley 1780 de 2016 (Ley de Emprendimiento Juvenil) para fundadores menores de 35 anos.
Fase 2: RUT y DIAN (Tributario)	Inscripcion en Regimen Simple (RST): Simplifica renta, IVA e ICA en un solo formulario unificado anual con tarifas del 1.8% al 5.4%.	\$0 COP. Tramite digital directo en el portal Muisca de la DIAN para expedicion del NIT empresarial.
Fase 3: Facturacion (Produccion)	Facturacion Electronica DIAN Gratuita: Habilitacion del servicio gratuito de factura electronica provisto directamente por la DIAN.	\$0 COP. Cero pago a proveedores tecnologicos externos; uso del portal institucional DIAN.

7. Pipeline Operativo de Trabajo: Los 4 Entregables de Camila

Este es tu plan de accion paso a paso para liderar el area administrativa y contable del proyecto:

Entregable	Que debe investigar y redactar	Donde buscar la informacion oficial
Entregable 1: Checklist Legal ICA	Lista de chequeo de la Resolucion ICA 067449 (BPG) para verificar que ProGanado cumpla todos los campos de sanidad y retiros de leche.	Portal web del ICA (ica.gov.co) Seccion Sanidad Animal / Normatividad BPG.
Entregable 2: Simulador Colanta	Tabla en Excel/Word que simule la liquidacion quincenal de 680 Litros diarios de la finca aplicando precio base y retencion FNG 0.75%.	Resolucion 017 de 2012 MinAgricultura y tiquetes de acopio Colanta de la finca.
Entregable 3: Terminos & Datos	Borrador de 2 paginas con los Terminos y Condiciones SaaS y la Politica de Tratamiento de Datos Personales (Ley 1581).	Guia de Habeas Data de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC - sic.gov.co).
Entregable 4: Estatutos S.A.S.	Minuta basica de constitucion de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) adaptada a software tecnologico ganadero.	Modelo oficial de minuta de S.A.S. de la Camara de Comercio de Medellin (camaramedellin.com.co).

¡Exito en tu Investigacion, Camila!: Con estos 4 entregables, el proyecto tendra un blindaje legal y financiero del 100%, listo para sustentar con honores en el CESDE y postular a fondos de emprendimiento (Fondo Emprender SENA / MinTIC).